# 福州市长乐区市场监督管理局（福州市长乐区知识产权局）
# 行政处罚决定书

榕长市监吴处罚〔2025〕55号

当事人：福州市长乐壹壹项美医疗器械有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350182MADE1K9T8R

住所（住址）：福建省福州市长乐区吴航资圣路3-3号

法定代表人：林伟梅

2025年6月6日，我局执法人员到位于福建省福州市长乐区吴航资圣路3-3号的福州市长乐壹壹项美医疗器械有限公司进行现场检查，执法人员在当事人经营场所的收银台处发现含有“我们中心接待6岁以上到70周岁以下的女性朋友，6岁以上就可以做”、“这是现代化最专业和最先进的健康管理仪”等内容的宣传讲稿及在讲台处的电脑上的微信的“工作群 长乐店（9）”发现含有“低电位疗法的作用 改善血液循环 提升免疫力 延缓衰老”等内容的PPT讲稿。经初步调查，当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款的规定，本局当日予以立案调查。

2025年6月6日下午，办案人员在福州市长乐区市场监督管理局吴航市场监督管理所办公室内对当事人的法定代表人林伟梅进行第一次询问，获取《询问笔录》1份，并提取了相关证据材料。

2025年6月16日上午，办案人员在福州市长乐区市场监督管理局吴航市场监督管理所办公室内对当事人的法定代表人林伟梅进行第二次询问，获取《询问笔录》1份，并提取了相关证据材料。

2025年9月8日下午，办案人员在福州市长乐区市场监督管理局吴航市场监督管理所办公室内对当事人的法定代表人林伟梅进行第三次询问，获取《询问笔录》1份，并提取了相关证据材料。

本案未采取行政强制措施。

经查明：（一）当事人经营模式情况

当事人系于2024年3月13日注册登记的由自然人独资的有限责任公司，已取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。当事人以零售经营方式销售中低频治疗仪和温热低电位治疗仪（赠送），该两款治疗仪均为第二类医疗器械。当事人在经营场所大门口处设置有接待台，安排员工接待顾客并通过向顾客讲解宣传讲稿或直接将宣传讲稿给顾客看的方式向顾客宣传介绍销售的上述治疗仪，同时当事人在经营场所内还摆放有上述30台中低频治疗仪和3台温热低电位治疗仪供顾客体验，顾客群体为40岁到70岁的女性，顾客体验过程中当事人还会安排讲师通过播放宣传讲稿形式介绍上述治疗仪的资质、适用范围、安全规范、功能等，顾客体验治疗仪时需要使用两块棉布（顾客可自带或向当事人购买）及涂抹多层顺透软霜（免费提供或向当事人购买），顾客经过体验后如有意愿购买治疗仪，可向当事人申请购买。当事人根据顾客需要，还会为顾客办理积分卡，并向顾客收取积分卡押金1元。

（二）当事人存在虚假宣传的情况

（1）对其销售的温热低电位治疗仪（赠送）进行虚假宣传，欺骗消费者的事实

当事人从网络上下载含有“低电位疗法的作用 改善血液循环 提升免疫力 延缓衰老”等内容的“温热低电位治疗仪20250507”PPT讲稿，其讲课老师日常会在电脑上向顾客播放上述“温热低电位治疗仪20250507”PPT讲稿并通过电脑连接到放映设备向顾客宣传讲解当事人销售的温热低电位治疗仪的具体情况，讲课老师有向顾客现场介绍过“低电位疗法的作用 改善血液循环 提升免疫力 延缓衰老”内容。当事人人员自己编写了含有“我们中心接待6岁以上到70周岁以下的女性朋友，6岁以上就可以做”、“这是现代化最专业和最先进的健康管理仪”、“我们的健康管理仪是获得美国和欧洲安全认证的”和“我们管理仪中医原理，是疏通排毒的”等内容的宣传讲稿，当事人承认该宣传讲稿中的管理仪和健康管理仪为其销售的温热低电位治疗仪和中

低频治疗仪，当事人前台员工接待顾客时会根据上述宣传讲稿内容向顾客宣传介绍当事人销售的上述温热低电位治疗仪和中低频治疗仪或将该宣传讲稿直接给顾客看。

执法人员经核对该温热低电位治疗仪的医疗器械注册证，发现该该温热低电位治疗仪适用范围为：适用于成人神经衰弱、头疼、失眠，以及肩周炎、风湿性关节炎及软组织损伤引起的疼痛的辅助治疗，并无改善血液循环、提升免疫力、延缓衰老、疏通排毒的功能。执法人员经核对温热低电位治疗仪的使用说明书上 3.4 注意事项（18.婴幼儿、儿童不得使用本产品），发现该温热低电位治疗仪不适用于婴幼儿、儿童使用。当事人也无法提供其宣传的温热低电位治疗仪系最专业、最先进、获得美国和欧洲安全认证的证明材料。

（2）对其销售的中低频治疗仪进行虚假宣传，欺骗消费者的事实

当事人人员自己编写了含有“我们中心接待 6 岁以上到 70 周岁以下的女性朋友，6 岁以上就可以做”、“这是现代化最专业和最先进的健康管理仪”、“我们的健康管理仪是获得美国和欧洲安全认证的”和“我们管理仪中医原理，是疏通排毒的”等内容的宣传讲稿，当事人承认该宣传讲稿中的管理仪和健康管理仪为其销售的温热低电位治疗仪和中低频治疗仪，当事人前台员工接待顾客时会根据上述宣传讲稿内容向顾客宣传介绍当事人销售的上述温热低电位治疗仪和中低频治疗仪或将该宣传讲稿直接给顾客看。

执法人员经核对中低频治疗仪的医疗器械注册证，发现中低频治疗仪适用范围为：通过低中频电疗作用，适用于慢性骨关节疾病的消炎和镇痛；通过红外/红光作用，适用于缓解慢性软组织引起的炎性疼痛，并无疏通排毒的功能。当事人也无法提供其宣传的中低频治疗仪系最专业、最先进、获得美国和欧洲安全认证的证明材料。

（3）虚假宣传行为违法所得情况

至案发之日，当事人共销售出过 1 台中低频治疗仪（产品型号: AM -9500，产品编号：XM20241211001481，售价：17800 元）并赠送 1 台温热低电位治疗仪（出厂编号：250502367）给消费者张文华，当事人与张文华签订有产品

订购合同，合同中有记载上述产品的相关信息。消费者张文华出具情况说明表示：其于 2025 年 3 月 3 日向当事人购了 1 台中低频治疗仪（产品型号:AM -9500，产品编号：XM20241211001481，单价 17800 元／台）和 3 瓶 Angmei 多层顺透软霜（净含量：500g，单价 400 元／瓶），因购买上述中低频治疗仪当事人赠送其 1 台温热低电位治疗仪（出厂编号：250502367)。2025 年 3 月 3 日，其通过银行转账方式向当事人支付了 19000 元货款。上述三款产品均已在其本人手上。其是经朋友介绍到当事人对中低频治疗仪进行体验，体验后其感觉效果不错，就向当事人购买了上述产品，其出于自愿购买，不是通过听当事人讲课及宣传后而购买。故当事人上述虚假宣传行为无违法所得。

（三）当事人存在未明码标价销售产品的情况

（1）至案发之日，当事人在未明码标价的情况下共售出上述 500 套棉布，棉布售价为每套 5 元，进价为每套 2.3 元，销售金额共计 2500 元；（2）至案发之日，当事人在未明码标价的情况下共收取积分卡押金 1956 元。综上，当事人未明码标价销售产品的金额共计 4456 元，无违法所得。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人的营业执照、第二类医疗器械经营备案凭证复印件各 1 份，法定代表人林伟梅身份证复印件 1 份，证明当事人主体资格和林伟梅个人身份信息；

2.现场笔录 1 份，现场照片 34 张，证明 2025 年 6 月 6 日现场检查的情况；

3.询问笔录 3 份，证明当事人利用上述 PPT 讲稿和宣传讲稿对其销售的中低频治疗仪和温热低电位治疗仪进行虚假宣传欺骗消费者的事实、当事人未明码标价销售上述棉布及未明码标价收取积分卡押金的事实、当事人销售的中低频治疗仪和 Angmei 多层顺透软霜（净含量：500g）及棉布的进销价格具体情况等。

4.法定代表人林伟梅的微信截图及微信上的“工作群，长乐店（9）”的截图 6 张；法定代表人林伟梅微信上的“项美长乐店，重要事项通知群”的截图 3 张；涉案宣传讲稿 1 份；涉案“温热低电位治疗仪 20250507”PPT 讲稿 1 份；温

热低电位治疗仪的使用说明书（部分内容）1份；中低频治疗仪使用说明书（部分内容）1份；温热低电位治疗仪和中低频治疗仪的进货凭证材料1份；验收台账2份；4台温热低电位治疗仪的铭牌及实物照片4张；2台中低频治疗仪的铭牌及实物照片2份；现场用于体验的30台中低频治疗仪的声明1份；现场用于体验的30台中低频治疗仪的铭牌及实物照片30份，证明当事人利用上述PPT讲稿和宣传讲稿对其销售的中低频治疗仪和温热低电位治疗仪进行虚假宣传的事实、当事人销售的温热低电位治疗仪和中低频治疗仪进货来源、当事人现场用于顾客体验的中低频治疗仪和温热低电位治疗仪的进货来源情况。

5.当事人提供的多层顺透软霜（500g）和多层顺透软霜（50g）的进货凭证材料1份及验收台账2份，证明多层顺透软霜（500g）和多层顺透软霜（50g）的进货来源情况及当事人对上述产品进行验收查验的事实。

6. 温热低电位治疗仪报名及体验须知1份、产品订购合同2份和转账记录1份，证明：当事人现场有进行温热低电位治疗仪体验的事实和销售上述1台中低频治疗仪的事实。

7.积分卡会员统计截图1份，证明当事人办理积分卡和收取押金的具体情况。

8. 福州市长乐区金峰镇兰田村民委员会证明1份和林伟梅报告1份，证明林伟梅存在生活困难的事实。

9.价格公示图片1份，证明当事人已主动对未明码标价销售棉布和收取积分卡押金进行整改的事实。

以上证据由当事人及当事人法定代表人林伟梅的签字盖章确认。当事人对上述认定无异议。

10.有限责任公司（自然人独资）登记基本情况表1份，证明当事人系林伟梅个人独资的。

11. 福建省一体化大融合行政执法平台截图复印件1份共1页，证明当事人系初次违法的事实。

12.消费者张文华提交情况说明1份，证明当事人虚假宣传行为无违法所得的事实。

2025年10月15日，本局向当事人直接送达《行政处罚告知书》（长市监吴航罚告〔2025〕101501号），告知当事

人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。

本局认为：（一）当事人上述利用PPT讲稿和宣传讲稿对其销售的温热低电位治疗仪和中低频治疗仪进行虚假宣传欺骗消费者的行为，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款规定“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者和其他经营者。”的规定，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十五条第一款：“ 经营者违反本法第九条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易、虚假评价等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以并处吊销营业执照。”规定的对商品作虚假商业宣传的行为。鉴于1、当事人对商品作虚假商业宣传的行为系初次违法；2、积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料；3、当事人存在生活困难。上述事项符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项、第（五）项所指的从轻处罚情形，应适用《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第七条第三款进行处罚。当事人上述对商品作虚假商业宣传的行为，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款的规定，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十五条第一款的规定，决定责令当事人立即停止上述违法行为，并对当事人作如下处罚：

罚款80000元。

（二）当事人上述未明码标价销售棉布和收取积分卡押金的行为，违反了第《中华人民共和国价格法》十三条第一款：“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。”的规定，属于《中华人民共和国价格法》第四十二

条："经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。"及《价格违法行为行政处罚规定》第十三条 第（一）项："经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款：不标明价格的"规定的销售商品不标明价格的行为。鉴于1、当事人未明码标价销售商品的货值金额共4456元，不符合《福州市市场监督领域不予行政处罚裁量清单（2023年版）》（二）第82项"适用条件"中第3点"违法产品的货值金额不超过1000元；"的情形，不适用《福州市市场监督领域不予行政处罚裁量清单（2023年版）》（二）第82项的规定；2、当事人上述未明码标价未明码标价销售商品的行为系初次违法且案发后主动改正了其未明码标价的违法行为；3、积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料；4、当事人存在生活困难。上述事项符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项、第（五）项所指的从轻处罚情形，应适用福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准JG-10"从轻情节"的规定进行从轻处罚。当事人上述未明码标价销售商品的行为，违反了第《中华人民共和国价格法》第十三条第一款的规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第十三条 第（一）项的规定，决定责令立即停止上述违法行为，并对当事人作如下处罚：

罚款500元。

综合（1）和（2），决定责令当事人立即停止上述违法行为，并对当事人作如下处罚：

罚款80500元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭本决定书随附的缴款通知书缴纳罚没款。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，每日可以按罚款数额的百分之三加处罚款（加处罚款的数额不超出罚款的数额），并将依法申请人民法院强制执行。

如对本行政处罚决定不服（不正当竞争违法部分），可以在收到本决定书之日起六十日内向福州市长乐区人民政府申请复议，也可以在六个月内依法向福州市台江区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

如对本行政处罚决定不服（价格违法部分），可以在收到本决定书之日起六十日内先向福州市长乐区人民政府申请复议，对复议决定不服的，可以再依法向福州市台江区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

福州市长乐区市场监督管理局（福州市长乐区知识产权局）

2025年10月23日

**（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）**

---

本文书一式二份，一份送达，一份归档。